ՀՀ, ք. Երևան, փողոց,

էլ. փոստ՝ info@Xcredit.am
Պաշտ. կայք՝ www.Xcredit.am

ՎԱՐԿԱՑԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԹԻՎ #301
ՎԱՐԿԱՑԻՆ ԿՈԴ #3015

ք. Երևան **#4011**

«X Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊ ընկերությունը (Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Հրաչյա Քոչար 27շ., թիվ 55 ոչ բնակելի տարածք), այսուհետ՝ **«Վարկատու և/կամ Գրավառու»,** ի դեմս կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նշան Վահանի Մելիքսեթյանի, ով գործում է վարկային կազմակերպության Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից,

#201ը (անձը հաստատող փաստաթուղթ ՝ #82041, տրված՝ #82043 թվականին, #82042-ի կողմից, ծնված՝ #8214 թվականին, հաշվառման հասցե՝ ՀՀ, #CITY, #205), այսուհետ՝ **«Վարկառու և/կամ Գնորդ և/կամ Գրավատու»,** մյուս կողմից, միասին նաև՝ **«Կողմեր»,** կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վարկատուն Վարկառուին տրամադրում է վարկ հետևյալ պայմաններով՝

Վարկի տեսակ	Սպառողական
Վարկի նպատակ	Սույն պայմանագրի **«1.2»**-րդ կետում նշված ապրանքի ձեռք բերման ֆինանսավորում
Վարկի գումար	**#306 (#3061)**
Արժույթ	**#305**
Ժամկետ (ամիս)	**#4043 (#4045)**
Մարման վերջնաժամկետ	**#4031**
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք	**0%** (զրո տոկոս)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք	**#51101 (#5119)**
Ամսական սպասարկման վճար (հաշվարկվում է վարկի մնացորդից)	**2,3%** (երկու ամբողջ երեք տասնորդական տոկոս) **3%** (երեք տոկոս) **4%** (չորս տոկոս)
Ընդհանուր բոլոր վճարների հանրագումարը	**#QQQ #305**
Տրամադրման ձև	Միանվագ
Մարման կարգ	Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Օրական տույժ	• **1-30** օր ժամկետանց պարտավորությունների դեպքում ՝ **0,3 %** (զրո ամբողջ երեք տասնորդական տոկոս) չափով օրական տույժ, • **31-90** օր ժամկետանց պարտավորությունների դեպքում ՝ **0,5%** (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական տոկոս) չափով օրական տույժ, • **91-180** օր ժամկետանց պարտավորությունների դեպքում՝ **0,1%** (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական տոկոս) չափով օրական տույժ, • **181** օրից ավել ժամկետանց պարտավորությունների դեպքում՝ **0%** (զրո տոկոս) չափով օրական տույժ:
Տրամադրման եղանակ	Անկանխիկ՝ ԱՁ Արտակ Բայրամյանի հաշվեհամարին փոխանցելու միջոցով:

Վարկային պարտավորությունները կատարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող թիվ **«1»** հավելվածով/ժամանակացույցով սահմանված կարգով:

1.2. Վարկատուն ֆինանսավորում է բջջային հեռախոսի , մոդել՝_____ (այսուհետ՝ Ապրանք կամ Գրավի առարկա) ձեռքբերումը Գնորդի կողմից, որի արժեքը կազմում է **#QQQ ( )** ՀՀ դրամ: Նշված Ապրանքի գինն առանց կրեդիտավորման կազմում է (cash price) **#306 (#3061)** ՀՀ դրամ:

1.3. Վարկառուն, Ապրանքը ձեռք բերելու նպատակով, հանձնարարում է Վարկատուին վարկի գումարը միանվագ և անկանխիկ փոխանցել ԱՁ Արտակ Բայրամյանի (ՀՎՀՀ՝) (այսուհետ՝ Վաճառող) հաշվեհամարին:

1.4. Պայմանագրի **«1.2»**-րդ կետում նշված Ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը փոխանցվում է Վարկառուին Պայմանագիրը ստորագրելու պահից:

1.5. Վարկի անվանական տոկոսադրույքին համապատասխան տոկոսի հաշվեգրումը սկսվում է վարկի տրամադրման օրվանից և անփոփոխ է: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկը կատարվում է վարկի տրամադրման օրը: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Պայմանագրի կնքման պահին՝ ենթադրելով, որ այն գործելու է Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում, և Պայմանագրի Կողմերը պատշաճ կերպով և սույն Պայմանագրի ժամկետներում կատարելու են Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները և ենթադրելով, որ Պայմանագրի գործողության ընթացքում կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների բանակի կամ չափի փոփոխություններ կամ տատանումներ տեղի չեն ունենալու և մնալու են կայուն: Վարկառուի կողմից

կրեդիտի գումարը Պայմանագրով սահմանված ժամկետներից շուտ մարելու դեպքում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կնվազի և կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող բոլոր վճարները կհաշվարկվեն վարկի գումարի նվազող մնացորդի հիման վրա:

2. ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Վարկատուի և Վաճառողի միջև կնքված համագործակցության պայմանագրով սահմանված կարգով Վաճառողը պարտավորվում է Պայմանագրի «1.2»-րդ կետով նշված Ապրանքը հանձնել Վարկառուին Պայմանագիրը ստորագրելուց անմիջապես հետո:

2.2. Սույնով Վարկառուն տալիս է իր անհետկանչելի համաձայնությունն առ այն, որ իրենից ստացված դրամական միջոցները Վարկատուն ուղղի հետևյալ պարտավորությունների կատարմանը՝ անկախ վճարման ուղղակի նշված նպատակից. ա) պարտքը բռնագանձելու կապակցությամբ կատարված դատական ծախսերը (առկայության դեպքում), բ) գույքի պահպանման և բռնագանձման հետ կապված ծախսերը (առկայության դեպքում), գ) տույժ և տուգանք (առկայության դեպքում), դ) ժամկետանց սպասարկման վճար (առկայության դեպքում), ժամկետանց միջնորդավճարներ (առկայության դեպքում), ժամկետանց տոկոսներ (առկայության դեպքում), ե) ժամկետանց վարկի մայր գումար (առկայության դեպքում), զ) սպասարկման վճար և միջնորդավճարներ (առկայության դեպքում), է) տոկոսներ և ը) վարկի մայր գումար: Վարկային պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման արդյունքում ժամկետանց պարտավորությունների առկայության դեպքում առաջնահերթ մարումներն ընդունվում են ի կատարումն ժամկետանց պարտավորությունների, այնուհետև՝ սույն կետով նախատեսված կարգով՝ ժամանակացույցով նախատեսված վարկային պարտավորությունների մասով: Բացի այդ, Վարկատուի պահանջը փաստացի բավարարման պահին ներառում է գույքի պահպանման և բռնագանձման հետ կապված ծախսերը, տույժն ու վնասները, տոկոսագումարը, վարկի մայր գումարը:

2.3. Վարկառուի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, Վարկառուն՝ մայր գումարի և սպասարկման վճարների յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Վարկատուին վճարում է տույժ, որը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով՝

- 1-30 օր ժամկետանց պարտավորությունների դեպքում ՝ 0,3 % (զրո ամբողջ երեք տասնորդական տոկոս) չափով օրական տույժ,
- 31-90 օր ժամկետանց պարտավորությունների դեպքում ՝ 0,5% (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական տոկոս) չափով օրական տույժ,
- 91-180 օր ժամկետանց պարտավորությունների դեպքում՝ 0,1% (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական տոկոս) չափով օրական տույժ,
- 181 օրից ավել ժամկետանց պարտավորությունների դեպքում՝ 0% (զրո տոկոս) չափով օրական տույժ:

2.4. Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների՝ արժույթից տարբերվող այլ արժույթով վճարումներ ստանալու դեպքում Պայմանագրով սահմանված կարգով պարտավորությունները մարելու համար Վարկատուն իրավունք ունի կատարել փոխարկում գործարքի ձևակերպման պահին իր կողմից սահմանված փոխարժեքով:

2.5. Վարկառուին տրամադրված վարկի ժամկետայնության և տոկոսների հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում տարին 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օր սկզբունքը:

2.6. Վարկառուի կողմից Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները ոչ պակաս քան վեց ամիս ժամկետով պատշաճ և ժամանակին կատարելու դեպքում, Կողմերի փոխադարձ գրավոր համաձայնությամբ կարող է նախատեսվել մինչև 3 (երեք) ամիս տևողությամբ վարկի վճարման արտոնյալ ժամանակահատված (այսուհետ՝ արտոնյալ ժամանակահատված), որի ընթացքում Պայմանագրին կից ժամանակացույցով նախատեսված ամսական մայր գումարի վճարումները կարող են նվազեցվել մինչև 75 (յոթանասունհինգ) տոկոսով: Արտոնյալ ժամանակահատվածում չվճարված մայր գումարը համամասնորեն բաշխվում է վարկային պայմանագրի գործողության մնացյալ ամիսների վրա: Արտոնյալ ժամանակահատվածից օգտվելու իրավունքից Վարկառուն հաջորդ անգամ կարող է օգտվել նախորդ արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից ոչ պակաս քան 12 (տասներկու) ամիս հետո:

3. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

3.1. Ի ապահովումն Պայմանագրով Վարկառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ, ժամանակին և ամբողջական կատարման, Պայմանագրի «1.2»-րդ կետում նշված Ապրանքը Գնորդին հանձնելու պահից մինչև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարումը, համարվում է Վարկատուի մոտ գրավ դրված, այն հանդիսանում է Վարկառուի վարկային պարտավորությունների ապահովման միջոց: Գրավի առարկան մնում է Վարկառուի տիրապետման տակ (Կոշտ գրավ):

3.2. Վարկառուի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու դեպքում Վարկատուն իրավունք ունի, ինչպես դատական, այնպես էլ առանց դատարան դիմելու՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով բռնագանձում տարածել և իրացնել Գրավի առարկան, այդ թվում՝ վարկային պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց Գրավի առարկան ուղղակի վաճառքի ձևով երրորդ անձին վաճառելու, կամ լիցենզավորված ընկերությունների կողմից կազմակերպվող հրապարակային սակարկություններում այն իրացնելու միջոցով:

3.3. Սույն Պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկի գումարի և Գրավի առարկայի վաճառքի արժեքի տոկոսային հարաբերակցությունը կազմում է *100%* (մեկ հարյուր տոկոս)*:* Վարկի գումարի և Գրավի առարկայի վաճառքի արժեքի տոկոսային հարաբերակցությունը կարող է փոփոխվել Գրավի առարկայի վերագնահատման ժամանակ:

3.4. Գրավի առարկայի պահպանությունը և ամբողջականության ապահովումը դրվում է Գրավատուի վրա:

3.5. Գրավի առարկան ապահովում է Գրավատուի՝ փաստացի բավարարման պահին առկա պարտավորություններն ամբողջ ծավալով: Այն իր մեջ ներառում է Գրավատուի կողմից կատարված ծախսերը, տուգանքը, տուժանքը, տոկոսները, կատարման ժամկետի կետանցով պատճառված վնասների, ինչպես նաև գրավ դրված գույքը պահելու, պահպանելու, դրա վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու համար գրավատուի կատարած կամ կատարվելիք ծախսերը:

3.6. Կողմերը գալիս են համաձայնության առ այն, որ գրավի իրավունքը տարածվում է նաև դրա պատկանելիքների վրա:

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

4.1. Վարկատուն և/կամ Գրավատուն իրավունք ունի**.**

4.1.1 Վարկառուի կողմից Պայմանագրի որևէ դրույթի խախտման, Պայմանագրին կից թիվ «1» հավելված/ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու կամ մասնակի կատարելու, ինչպես նաև Վարկառուի ֆինանսական

վիճակի վատթարացման դեպքում, միակողմանորեն փոփոխել վարկի էական պայմանները, այդ թվում՝ միակողմանիորեն բարձրացնել վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը մինչ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված բանկային տոկոսի կրկնապատիկը և/կամ ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և Պայմանագրով նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները (Վարկի ամբողջ գումարի վաղաժամկետ մարման պահանջի ներկայացում և այլն)՝ Վարկառուի պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարման համար:

4.1.2 Վարկառուից պահանջել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը վերջինիս ֆինանսական վիճակի և վճարունակության վերաբերյալ:

4.1.3 Հրաժարվել Վարկառուին վարկը տրամադրելուց և/կամ պահանջել Պայմանագրի շրջանակներում տրամադրված վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարում, եթե այլ բանկերի, վարկային կամ այլ կազմակերպությունների, կամ պետական բյուջեի կամ ցանկացած երրորդ անձանց նկատմամբ Վարկառուն ունի ժամկետանց պարտավորություններ:

4.1.4 Վարկառուի կողմից վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու կամ մասնակի կատարելու դեպքում իր իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտությունից ելնելով օրենքով սահմանված կարգով դատարանին տրամադրել Վարկառուի վարկային և այլ հաշիվների վերաբերյալ տեղեկություններ:

4.1.5 Պայմանագրի գործողության ընթացքում ՀՀ Կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին, «ԱԲՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» փակ բաժնետիրական ընկերության վարկային բյուրոյին և իրավասու այլ պետական և ոչ պետական մարմիններին տրամադրել և ստանալ Վարկառուի վարկային պարտավորությունների և Վարկառուի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ, վարկային զեկույց: ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՅՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 /ԵՐԵՔ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՅԴ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ) ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՆ:

4.1.6 Իր հայեցողությամբ, առանց Վարկառուի համաձայնության, այլ վարկային կազմակերպությունների, բանկերի կամ այլ ցանկացած անձի զիջել և/կամ վաճառել Պայմանագրով սահմանված իր պահանջի իրավունքը, ինչպես նաև իր վարկային պորտֆելը, Վարկառուին տրամադրված վարկը, դրանց նկատմամբ հաշվարկվելիք տոկոսները, տույժը և այլն, որի համար Վարկառուն սույնով տալիս է իր գրավոր համաձայնությունը:

4.1.7 Վարկառուի կողմից օրենքով, Պայմանագրով, դրա անբաժանելի մասը հանդիսացող վարկային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, ներառյալ՝ եթե վարկային պայմանագրի համաձայն վարկը պետք է վերադարձվի մաս-մաս, ապա վարկի ցանկացած մասի վճարման ժամկետանցման դեպքում, առանց դատարան դիմելու, բռնագանձում տարածել Գրավի առարկայի վրա:

4.1.8 Գույքի ստուգման նպատակով իր ստեղծած հանձնաժողովի, (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) միջոցով Պայմանագրի գործողության ցանկացած ժամանակահատվածում կատարել Գույքի ֆիզիկական ստուգում, որն իր մեջ ներառում է գրավի առարկա շարժական գույքի արտաքին և ներքին տվյալների, պահպանման վիճակի և օգտագործման պայմանների ստուգում, Գույքի ստուգման և գնահատման ակտում նշված տվյալների և սովորաբար նման գույքին վերագրվող հատկությունների ամբողջականությունը և համապատասխանությունը պարզելու համար: Ընդ որում, ստուգման նպատակով Գրավառուն երեք աշխատանքային օր առաջ ծանուցում է Գրավատուին ստուգման վայրի և ժամանակի մասին:

4.1.9 Գրավի առարկայի վնասման, ոչնչացման, կորստի և/կամ Պայմանագրի «4.1.8»-րդ ենթակետում նախատեսված ստուգման արդյունքում խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում, Գրավի առարկայի վրա առանձին մասերի առանց Գրավառուի համաձայնության փոփոխման դեպքերում պահանջել այդ գույքի նկատմամբ ցանկացած գործողության դադարեցում, այդ Գույքի վերականգնում կամ համարժեք այլ գույքով փոխարինում, կրած վնասների փոխհատուցում, Պայմանագրի դադարեցում:

4.1.10 Գրավի առարկայի վրա երրորդ անձանց օգտին բռնագանձում տարածելու և/կամ առգրավման դեպքում լուծել Պայմանագիրը՝ պահանջելով պարտավորությունների վաղաժամկետ կատարում, այդ թվում՝ պահանջելով Գրավատուից/Վարկառուից վերադարձնել վարկի գումարը, վճարել հաշվարկված տոկոսների և սույն Պայմանագրով Գրավատուի/Վարկառուի կողմից Գրավառուին վճարման ենթակա այլ գումարները, ինչպես նաև պահանջել հատուցելու գույքի բռնագանձման հետ կապված ծախսերը:

4.1.11 Գրավատուի և/կամ Վարկառուի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, Գրավով ապահովված պարտավորության ժամկետը լրանալու պահից, եթե վարկային պարտավորությունը չի կատարվել, ինչպես նաև եթե Պայմանագրի համաձայն վարկը պետք է վերադարձվի մաս-մաս, ապա վարկի ցանկացած մասի վճարման ժամկետանցման դեպքում, առանց դատարան դիմելու, բռնագանձում տարածել Գրավի առարկայի վրա (արտադատական բռնագանձում):

4.1.12 Գրավատուի կողմից Գրավի առարկայի օգտագործման իրավունքը այլ անձի փոխանցելու դեպքում, այն հետ պահանջել ուրիշի ապօրինի տիրապետումից:

4.1.13 Եթե Գրավի առարկայի իրացնելուց հետո ստացված գումարը բավարար չէ Գրավառուի պահանջները բավարարելու համար, ապա պակասող գումարը ստանալ պարտապանի այլ գույքից:

4.2. Վարկատուն և/կամ Գրավառուն պարտավորվում է.

4.2.1 Վարկի ձևակերպումները իրականացնել Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, ժամանակին և սահմանված կարգով հաշվառում տանել վարկի շարժի, մարումների, տոկոսագումարների հաշվարկման վերաբերյալ: Վարկառուի պահանջով տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ:

4.2.2 Ոչ պակաս, քան երեք օրյա պարբերականությամբ, Վարկառուին ներկայացնել «Սպառողական Կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը, այսուհետ՝ «Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվություն», Վարկառուի Պայմանագրի «4.3.4»-րդ ենթակետով նախընտրած եղանակով:

4.2.3 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանել Պայմանագրի գաղտնիությունը:

4.2.4 Ապահովել, որպեսզի Պայմանագրի «4.1.8»-րդ ենթակետում նախատեսված գործառույթների իրականացումը կատարվի լուսանկարահան միջոցով: Լուսանկարները համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը և պահպանվում են մինչև Պայմանագրի

գործողության ժամկետի ավարտը: Ընդ որում, գրավի առարկայի լուսանկարահանումը չի համարվում Գրավատուի մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի ոտնահարում:

4.2.5 Գույքի ստուգման արդյունքում կազմել արձանագրություն, որը ստորագրում են Հանձնաժողովը և Գրավատուն:

4.2.6 Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումից կամ պարտքի դիմաց Գրավի առարկան իրացնելուց անմիջապես անմիջապես հետո գրավադրված գույքը ազատել գրավից:

4.2.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում Պայմանագրի պայմանների միակողմանի փոփոխման դեպքում դրա մասին ծանուցել Վարկառուին 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, Պայմանագրի «6.5»-րդ կետով նախատեսված կարգով:

4.3. Վարկառուն և/կամ Գրավատուն իրավունք ունի.

4.3.1 Վարկատուից ստանալ տեղեկանք վարկային հաշվի վերաբերյալ: Նշված տեղեկանքը ստանալու համար Վարկառուն պարտավորվում է վճարել վարկային կազմակերպության կողմից սահմանված համապատասխան սակագինը, որը հրապարակված է վարկային կազմակերպության ինտերնետային կայքէջում՝ www.Xcredit.am սակագներ բաժնում:

4.3.2 Առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու Պայմանագիրը՝ դրա կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ)՝ վերադարձնելով իր կողմից ստացված վարկի գումարն ամբողջությամբ և վճարելով տոկոսները, որոնք հաշվարկվում են Պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան:

4.3.3 Ցանկացած ժամանակ ժամկետից շուտ կատարել (մարել) Պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող Վարկային պայմանագիր/համաձայնագիր(եր)ով ստանձնած պարտավորություն(ներ)ը: «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի **10**-րդ հոդվածի **1**-ին մասի համաձայն՝ վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է Վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսը և Վարկառուի նկատմամբ չի կարող կիրառվել պատասխանատվության միջոցներ (տուժանք կամ Վարկառուի վիճակը վատթարացնող ցանկացած այլ միջոց): Նշված իրավունքից Վարկառուն կարող է օգտվել, եթե Վարկային պայմանագրով/ կից համաձայնագրերով տրամադրված վարկը հանդիսանում է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով տրամադրված սպառողական վարկ:

4.3.4 Վարկառուն հայտարարում է, որ Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը նախընտրում է ստանալ (նշել միայն մեկ եղանակ՝«V»)՝

☐ էլ. փոստի միջոցով #207

☐ փոստային կապով,

☐ Վարկատուի տարածքում՝ առձեռն

Ընդ որում, Վարկառուի կողմից «Վարկատուի տարածքում» տեղեկատվության ստացման եղանակը ընտրելու դեպքում, Վարկառուին տեղեկատվությունը ուղարկվում է նաև կապի ընտրված այլ միջոցով:

Վարկառուն հայտարարում է, որ պարտավորության կատարման ենթակա վճարման առկայության վերաբերյալ, ինչպես նաև այդ պարտավորության չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում, իր վերաբերյալ տեղեկատվությունը սահմանված կարգով վարկային բյուրոյին և Կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրելու վերաբերյալ ծանուցումները ստանալ նախընտրում է ստանալ (նշել եղանակը՝«V»)՝

☐ էլ. փոստի միջոցով #207

☐ կարճ հաղորդագրության միջոցով +#8413

4.3.5 Վարկառուն գիտակցում է, որ Վարկատուի կողմից «4.3.4»-րդ ենթակետով սահմանված պահանջի չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը իրեն չի ազատում մարման ժամանակացույցով սահմանված պարտավորության կատարումից:

4.3.6 Վաղաժամկետ (Պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող թիվ **«1»** հավելված/ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետներից ավելի կարճ ժակետներում), պատշաճ և ամբողջովին կատարելու Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները: Այդ դեպքում, Պայմանագրի **«1.1»**-րդ կետով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ենթակա է նվազեցման, այդ թվում նվազեցման են ենթակա դրա հաշվարկի մեջ մտնող տրամադրման միանվագ միջնորդավճարն ու ամսական սպասարկման վճարները:

4.3.7 Գրավի առարկայի իրացումից ստացված հասույթը Պայմանագրով նախատեսված Գրավառուի պահանջի գումարից գերազանցելու դեպքում ստանալ դրանց տարբերության գումարը:

4.3.8 Օգտվելու Գրավի առարկայից՝ դրա նշանակությանը համապատասխան:

4.3.9 Գրավառուի նախնական համաձայնությամբ Գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման, կամ տնօրինելու այլ կերպ:

4.4. Վարկառուն և/կամ Գրավատուն պարտավորվում է.

4.4.1 Պայմանագրի 1-ին գլխով նշված գումարներն ամբողջությամբ մարել Պայմանագրին կից թիվ **«1»** հավելվածով/ժամանակացույցով սահմանված չափով և ժամկետներում՝ թույլ չտալով ժամկետանց պարտքի առաջացում:

4.4.2 Չկատարել որևէ գործողություն, որը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման վրա:

4.4.3 Վարկատուի պահանջով, ընթացիկ հարցերի լուծման համար, ներկայանալ հանդիպման՝ Վարկատուի գործունեության վայրում և պայմանավորված ժամին:

4.4.4 Այլ անձանց կողմից դատական կարգով կամ այլ ձևով Վարկառուին գույքային պահանջ ներկայացվելու դեպքում 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնել Վարկատուին՝ տրամադրելով համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները:

4.4.5 Պայմանագրի «4.3.2»-րդ ենթակետով նախատեսված իրավունքից օգտվելու դեպքում Վարկառուն պարտավոր է Վարկի գումարը օգտագործելու համար Վարկատուին վճարել տոկոսներ և այլ վճարներ, որոնք հաշվարկվում են Պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան:

4.4.6 Առանց Գրավառուի գրավոր համաձայնության գրավի գույքը չօտարել այլ կերպ:

4.4.7 Ձեռնարկել բոլոր միջոցները Գրավի առարկայի սպասարկման, պահպանման՝ ներառյալ ընթացիկ և հիմնական վերանորոգման համար, տեղական տուրքերն ու հարկային պարտավորությունները, ինչպես նաև մարել նախկինում կուտակված պարտքերը և այդ մասին պարբերաբար տեղեկացնել Գրավառուին:

4.4.8 Կրել լիակատար նյութական պատասխանատվություն իրեն տիրապետման և օգտագործման հանձնված Գրավի առարկայի ոչնչացման, կորստի կամ վնասվածքի համար՝ Գրավի առարկայի տվյալ պահին գոյություն ունեցող շուկայական արժեքի չափով:

4.4.9 Վարկի ժամկետանց պարտքի առկայության դեպքում Գրավառուի պահանջով դադարեցնել գրավի առարկայի շահագործումը և հանձնել այն Գրավառուի տիրապետմանը:

5.1. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

5.1. Պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են ՀՀ դատական համակարգի միջոցով՝ ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն:

5.2. Սույնով Կողմերը, օգտվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 297-րդ 2-րդ մասով նախատեսված իրենց իրավունքից, համաձայնվում են, որպեսզի սույն Պայմանագրից բխող բոլոր (անկախ գումարի չափից) վեճերի քննությունն իրականացվի պարզեցված վարույթի կարգով:

5.3. Սույնով Կողմերը հավաստիացնում են, որ տեղյակ են պարզեցված վարույթի առանձնահատկությունների մասին, իսկ սույն կետով նախատեսված համաձայնությունը բխում է իրենց շահերից:

5.4. Կողմերը, օգտվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի իրավակարգավորումից, որոշեցին սահմանել Պայմանագրից բխող վեճերով Վարկատուի գտնվելու վայրի՝ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատությունը:

5.5. Պայմանագրից բխող պահանջ-դիմումները Վարկատուի կողմից չբավարարելու դեպքում Վարկառուն կարող է բողոք-դիմում ներկայացնել Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարին, որը Կողմերի միջև ծագած վեճը լուծում է ՀՀ «Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 200,000 (Երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Կազմակերպության կողմից:

6. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրելու պահից և գործում է մինչև Վարկառուի վարկային պարտավորության ամբողջական և պատշաճ կատարումը, իսկ Պայմանագրի համապատասխան պայմանների խախտման դեպքում՝ մինչև Գրավի առարկայի իրացման ու ստացված միջոցների հաշվին Պայմանագրից բխող Գրավառուի պահանջի փաստացի բավարարումը:

6.2. Գրավատուն տալիս է իր համաձայնությունը, որ Պայմանագրով Գրավառուն իրեն վերապահված իրավունքները կարող է փոխանցել երրորդ անձի առանց Գրավատուին լրացուցիչ տեղեկացնելու:

6.3. Պայմանագրի Կողմերի հասցեների, էլեկտրոնային հասցեների, անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալների (օրինակ՝ անձնագիր, նույնականացման քարտ) և Պայմանագրին վերաբերող այլ փոփոխությունների դեպքում Կողմերը պարտավոր են եռօրյա ժամկետում ծանուցել մյուս կողմին: Նշված պարտավորության չկատարման բոլոր անբարենպաստ հետևանքները կրում է փոփոխության ծանուցման պարտականությունը ստանձնած կողմը:

6.4. Պայմանագրի որևէ դրույթ կարող է փոփոխվել միայն Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ, իրենց կողմից ընտրված հաղորդակցության կապի միջոցով:

6.5. Կողմերը սույն Պայմանագրից և դրա հիման վրա ընդունված վարկային պայմանագրերից և/կամ առանձին համաձայնագրերից, երաշխավորության պայմանագրերից բխող հարաբերությունները կարգավորելու համար ընտրում են էլեկտրոնային հաղորդակցության ձևը: Հաղորդագրությունը ներառում է Կողմերի՝ օրենքով և Պայմանագրով վերապահված իրավունքների ու պարտավորությունների իրացման վերաբերյալ յուրաքանչյուր դեպքի մասին տեղեկատվության փոխանցումը: Ընդ որում, ծանուցման պարտավորությունը համարվում է պատշաճ իրականացված այն դեպքում, երբ ծանուցումն իրականացնող Կողմը կարողանում է հաստատել, որ ծանուցումն ուղարկվել է Պայմանագրի մյուս կողմի նշված էլեկտրոնային հասցեին,նշված հեռախոսահամարին կամ մյուս Կողմի կողմից գրավոր տրամադրված բնակության, հաշվառման կամ գործունեության հասցեին: Պայմանագրով և/կամ վարկային համաձայնագրերով Կողմերի ուղարկած ցանկացած գրավոր ծանուցում կամ հաղորդագրություն պետք է ուղարկվի հայերեն լեզվով:

6.6. Պայմանագրի «6.5»-րդ կետով նախատեսված կարգը չի բացառում նաև Կողմերի միջև ծանուցումներն փոստային կապի միջոցով իրականացնելու հնարավորությունը:

6.7. Կողմերը կարող են միակողմանիորեն դադարեցնել Պայմանագիրը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով:

6.8. Պայմանագրի գործողության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նորմատիվ իրավական ակտերի փոփոխությունները, որոնք կտարածվեն Պայմանագրի պայմանների վրա, պարտադիր են Կողմերի համար:

6.9. Կողմերը հաստատում և երաշխավորում են, որ Պայմանագրի կնքման պահին ստորագրող անձինք գործում են սթափ մտքով, առանց որևէ մոլորության և հարկադրանքի ազդեցության, լիովին հասկանում և գիտակցում են իրենց կողմից ստանձվող պարտավորությունների իրավական բնույթը և դրանց չկատարման հետևանքները, գործում են իրենց անկաշկանդ կամքով և ցանկությամբ, ինչպես նաև հայտարարում են, որ Պայմանագրի կնքման պահին իրենք լիովին իրավունակ և գործունակ են: Իրենց նկատմամբ չկա սահմանված խնամակալություն, հոգաբարձություն և պատրոնաժ, ինչպես նաև առկա չեն Պայմանագրի էությունը գիտակցելուն և ընկալելուն խոչընդոտող հանգամանքներ (հիվանդություն, թմրանյութերի կամ ալկոհոլի ազդեցություն և այլն):

6.10. Գրավատուն երաշխավորում և հավաստիացնում է, որ Գրավի առարկան վաճառված չէ, այլ անձանց մոտ գրավադրված չէ, երաշխավորության և նմանատիպ այլ պայմանագրերի հիմքով չի հանդիսանում Գրավատուի կամ որևէ այլ՝ երրորդ անձի պարտավորությունների կատարման ապահովման առարկա, ենթակա չէ բռնագրավման, չի տնօրինվում այլ երրորդ անձանց կողմից, չի գտնվում այլ վայրում սահմանափակման (արգելադրման) տակ, նրա տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և այլ հարցերի շուրջ չկա դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, դատավճիռ կամ որոշում, չկա նրա վրա բռնագանձում տարածելու վերաբերյալ

որևէ երրորդ անձի պահանջ կամ հայցադիմում, այն վերցված չէ կալանքի տակ հետաքննություն և նախաքննություն իրականացնող և այլ իրավասու մարմինների կողմից, չկա հարուցված և/կամ կասեցված որևէ քրեական գործ, որտեղ վերջինս ներգրավված է, որպես մեղադրյալ կամ կասկածյալ:

6.11. Գրավատուն Գրավատուն գիտակցում է, որ Գրավի առարկան դիտավորությամբ ոչնչացնելը, թաքցնելը, օտարելը, վնասելը կամ որևէ այլ կերպ աչ պիտանի դարձնելը, որով խոչնդոտվել է Գրավառուի գույքային իրավունքի իրականացումը և նրան պատճառվել է գույքային վնաս, կառաջացնի Գրավատուի համար պատասխանատվություն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 261-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

6.12. Սույնով Վարկառուն հավաստում է այն փաստը, որ սեփականության իրավունքով իրեն է փոխանցվել Պայմանագրի «1.2»-րդ կետում նշված գույքը:

6.13. Վարկառուն լիովին հասկանում է Կազմակերպության կողմից իրեն առաջարկվող ծառայության էությունը և դրա հետ կապված ռիսկերը:

6.14. Վարկատուի կողմից սահմանված սակագները, այլ ծառայությունների մատուցման կարգն ու ժամկետները կարող են փոփոխվել և/կամ լրացվել, սակայն դրանք իրավական ուժ են ստանում վարկային կազմակերպության ինտերնետային կայքէջում՝ www.Xcredit.am, հրապարակվելու պահից:

6.15. Վարկառուին տրամադրվում է հետևյալ **#3015** վարկային կոդը, որի կիրառմամբ վերջինս հնարավորություն ունի իրականացնելու Պայմանագրով նախատեսված վարկի մարումները:

6.16. Պայմանագիրը կազմված է հայերենով, 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

7.ԿՈՂՄԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎԱՐԿԱՏՈՒ/ԳՐԱՎԱՌՈՒ	ՎԱՐԿԱՌՈՒ/ԳՐԱՎԱՏՈՒ
«X Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Էլ. հասցե՝ *info@Xcredit.am* Գործադիր տնօրեն՝ XX XXXՄելիքսեթյան _____ Կ.Տ	**#201** Անձը հաստատող փաստաթուղթ ՝ #82041, տրված՝ #82043 թվականին, #82042-ի կողմից, Հաշվառման հասցե՝ ՀՀ, #CITY #205 հեռ. #2080, +#8413 Էլ. հասցե՝ #207 _____

Հավելված ***1***
#4011 կնքված
Թիվ ***#301***Վարկային պայմանագրի

N	Մարման ամսաթիվ	Մարման ենթակա մայր գումար **(#305)**	Մարման ենթակա սպասարկման վճար **(#305)**	Մարման ենթակա ընդհանուր գումար **(#305)**	Մայր գումարի մնացորդ **(#305)**
%GRF.N.	%GRF.DATE	%GRF.AGRSUM	%GRF.FEESUM	%GRF.AGRPERFEETOT	%GRF.REMAIN
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	**#AGRTOT**	**#FEETOT**	**#AGRPERFEETOT**	

Ժամանակացույցով նախատեսված մարումների չափը կարող է փոփոխվել Վարկառուի կողմից դրանցում Պայմանագրի կնքման պահին նշված չափից տարբերվող վճարումներ կատարելու դեպքում: Ժամանակացույցով նախատեսված գումարները կարող են վճարվել առձեռն Վարկատուի տարածքում, *Easy pay* և *TelCell* վճարահաշվակային համակարգի (տերմինալների) միջոցով, Կոնվերսբանկ ՓԲ ընկերության, ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲ

ընկերության և Այդի Բանկ ՓԲ ընկերության միջոցով : ՀՀ-ում գործող այլ առևտրային բանկերի միջոցով կատարված վճարումները Վարկատուին փոխանցվում են մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎԱՐԿԱՏՈՒ/ԳՐԱՎԱՌՈՒ	ՎԱՐԿԱՌՈՒ/ԳՐԱՎԱՏՈՒ
«X Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ ՀՀ, 0012, ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27շ., թիվ 55 ոչ բնակելի տարածք ՀՎՀՀ՝ 00195182 Բանկ՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Հ/հ 1930030289020100 AMD Հ/հ 1930030097610901 USD Բանկ՝ «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ Հ/հ 1660011529400100 AMD Հ/հ 1660011529400101 USD Բանկ՝ «Այդի Բանկ» ՓԲԸ Հ/հ 11807035908800 AMD Հ/հ 11807035908801 USD հեռ. 060 522225 Էլ. հասցե՝ *info@Xcredit.am* Գործադիր տնօրեն՝ Նշան Մելիքսեթյան _____ Կ.Տ	**#201** Անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ #82041, տրված՝ #82043 թվականին, #82042-ի կողմից, Հաշվառման հասցե՝ ՀՀ, #CITY #205 հեռ. #2080, +#8413 Էլ. հասցե՝ #207 _____